

Was wir über Reisen in die Heimat wissen - und was nicht; Nur sehr wenigen Flüchtlingen wird der Schutztitel wegen Reisen in ihre Herkunftsländer entzogen. Bis ....

## **Was wir über Reisen in die Heimat wissen - und was nicht; Nur sehr wenigen Flüchtlingen wird der Schutztitel wegen Reisen in ihre Herkunftsländer entzogen. Bis heute kann die Bundesregierung aber nicht sagen, wie viele überhaupt Heimaturlaub machen - und warum**

Die Welt

Mittwoch 21. August 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** Politik; S. 4; Ausg. 194

**Length:** 1527 words

**Byline:** Manuel Bewarder

Marcel Leubecher

### **Body**

---

Es waren deutliche Worte, die Bundesinnenminister Horst Seehofer am Wochenende wählte. Der CSU-Politiker sprach mit der "Bild am Sonntag" über Syrer, die nach ihrer Flucht nach Deutschland aus privaten Gründen immer mal wieder in ihre Heimat zurückkehren. "Wer als syrischer Flüchtling regelmäßig in Syrien Urlaub macht, der kann sich ja nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden", sagte Seehofer. Dem müsse man den Flüchtlingsstatus entziehen.

Klare Kante und hartes Durchgreifen - dafür will Seehofer als Innenminister stehen. Die Sache ist nur: Die Problematik ist bereits seit Jahren bekannt. In den Griff aber hat man sie augenscheinlich noch nicht bekommen. So berichtete ein Jobcenter-Mitarbeiter WELT: "Wir bekommen es nur sehr selten mit, wenn unsere Flüchtlingskunden ins Heimatland reisen. Aber es kommt schon immer wieder vor, dass Syrer in die Türkei fliegen oder Afghanen in den Iran." Ob sie dort ihre Verwandten besuchten, wie sie bei den Jobcentern angäben, oder ins Heimatland weiterreisten, erführen die Arbeitsamtsmitarbeiter nicht. "Wir fragen dann immer: Wo habt ihr denn die Kohle her?" Übliche Antworten seien dann, "dass ein Onkel" bezahle. Der Mitarbeiter eines westdeutschen Jobcenters sagt: "Ich schätze, dass von 100 betreuten Syrern und Afghanen eine Handvoll pro Jahr einen Antrag auf eine Reise in die Nachbarländer ihrer Herkunftsstaaten stellt."

Die Betreuer in den Jobcentern vor Ort erfahren deswegen von einigen dieser Reisen, weil anerkannte Flüchtlinge mehrheitlich im SGB-II-Bezug sind, also Hartz-IV-Leistungen erhalten. Entweder weil sie arbeitslos sind oder einer Tätigkeit nachgehen, die weitere Aufstockungs-Sozialleistungen erfordert. Wenn ein vom Jobcenter betreuter Flüchtling unangemeldet verreist, werden die Leistungen gekürzt. Deswegen stellen arbeitslose Flüchtlinge, die

Was wir über Reisen in die Heimat wissen - und was nicht; Nur sehr wenigen Flüchtlingen wird der Schutztitel wegen Reisen in ihre Herkunftsländer entzogen. Bis ....

länger in ein Nachbarland ihres Herkunftslandes fliegen möchten, einen Antrag, dem zufolge sie für einen bestimmten Zeitraum nicht an Integrationsmaßnahmen wie Sprachkursen oder Ausbildungsförderungen teilnehmen können.

Im Zuge der Flüchtlingskrise hatte 2016 erstmals WELT AM SONNTAG umfangreich über solche Vorgänge berichtet. Zuvor aber hatte es Monate gedauert, bis die Bundesagentur für Arbeit eingestand, dass arbeitslos gemeldete Asylbewerber für kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan oder den Libanon reisten. Interne Papiere ließen daran irgendwann aber keinen Zweifel mehr zu. Es gab solche Fälle. Auch wenn sie nur vereinzelt aufträten und man keine Statistik darüber führe, wie es hieß.

Der Gesetzgeber reagierte schnell: Der Austausch zwischen den Behörden wurde auf Drängen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und des übergeordneten Bundesinnenministeriums bereits 2017 verbessert. Hinweise auf solche Reisen sollten weitergegeben werden. Dazu gab es nun eine gesetzliche Pflicht. Eine solche Reise kann nämlich schon zu einem Widerruf des Schutzstatus führen.

Fakt ist aber auch: Das geschieht sehr selten. Wer sich in der Flüchtlingscommunity umhört, der erfährt, dass mittlerweile offenbar mehr Menschen für kurze Zeit zurück in ihre Herkunftsländer reisen. Nach Syrien beispielsweise gibt es zwar keine direkten Flüge - Veranstalter werben im Internet aber gezielt mit Verbindungen über Drittstaaten. In dem Land wird an mehreren Stellen zwar noch immer gekämpft. In anderen Regionen können zum Beispiel Anhänger des Assad-Regimes heute aber wieder leben, ohne in Gefahr zu sein.

Ohnehin ist es mit Blick auf den Schutzstatus entscheidend, aus welchen Gründen Flüchtlinge in die Heimat reisen. Seehofer sprach ausdrücklich regelmäßige Urlaube an. Ein BAMF-Sprecher erklärte: "Reisen zu Urlaubszwecken" oder andere "langfristige Aufenthalte im Herkunftsland" führten "regelmäßig" zum Ende des Schutzstatus. Auf der anderen Seite können zum Beispiel Reisen zu Beerdigungen oder auch aus besonderem Anlass zu Familienmitgliedern genehmigt werden. "Das Bundesamt geht im Einklang mit der Rechtsprechung grundsätzlich davon aus, dass eine kurze Rückreise in das Herkunftsland zur Erfüllung einer sittlichen Verpflichtung, wie die Teilnahme an einer Beerdigung oder der Besuch eines schwerkranken Familienangehörigen, nicht zu einem Widerruf führt", sagte der Sprecher. Auch heute heißt es vom BAMF, dass keine Statistiken über Widerrufe aufgrund solcher Heimaturlaube vorlägen.

Sicher lässt sich aber aufgrund von WELT vorliegenden Statistiken aus Antworten der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage sagen, dass nur sehr wenigen Flüchtlingen der Schutztitel wegen Heimreisen entzogen wird. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr nur 982 Schutztitel entzogen. Das waren gerade einmal 1,2 Prozent aller 85.053 vom BAMF im Jahr 2018 abgeschlossenen Widerrufs- beziehungsweise Rücknahmeprüfungen.

Nun kann ein Schutztitel in diesen Prüfungen aus drei Gründen aufgehoben werden: erstens, wenn der Auslöser für die Flucht weggefallen ist; also die Gefechte in der Herkunftsregion beendet sind oder keine Verfolgung mehr droht. Zweitens, wenn das BAMF herausfindet, dass der Schutztitel fälschlicherweise vergeben wurde. Das ist der Fall, wenn sich etwa nachträglich herausstellt, dass ein anerkannter Bewerber gar nicht aus dem von ihm angegebenen Bürgerkriegsgebiet stammt oder dass er fälschlicherweise angab, zu einer verfolgten Minderheit zu gehören. Drittens kann der Schutztitel schließlich auch wegen Straftaten oder anderer Verstöße, darunter unerlaubte Heimataufenthalte, entzogen werden. Jedoch schlüsselte die Bundesregierung nicht detailliert auf, was die jeweiligen Gründe für den Entzug des Schutztitels waren, sondern teilte nur generell mit, dass "Aufhebungsverfahren in der Regel nur eingeleitet werden, wenn in der Person des Ausländers liegende Gründe vorliegen (beispielsweise Straftaten, Heimreisen, Täuschungen über die Staatsangehörigkeit)".

Ein Grund für die hohen Hürden, um einem in die Heimat gereisten Flüchtling den Schutztitel zu entziehen, liegt in den hohen Anforderungen der EU-Richtlinien, die in nationale Gesetze überführt werden mussten. Paragraph 72 des deutschen Asylgesetzes zum "Erlöschen der Anerkennung" setzt voraus, dass der Asylberechtigte in den Verfolgerstaat zurückgekehrt ist und sich dort niedergelassen hat. Das Asylgesetz greift an dieser Stelle die Regelung von Artikel 11 der EU-Qualifikationsrichtlinie wortgleich auf. Ein automatisches Erlöschen des Schutztitels kommt also bei Besuchsreisen und auch Urlauben nicht infrage.

Was wir über Reisen in die Heimat wissen - und was nicht; Nur sehr wenigen Flüchtlingen wird der Schutztitel wegen Reisen in ihre Herkunftsländer entzogen. Bis ....

In jedem Fall ist eine einzelne Widerrufsprüfung zur Aberkennung des Schutzstatus aufgrund europarechtlicher Vorgaben erforderlich. Ein Zwang zur Meldung einer Reise in ihr Herkunftsland besteht für Flüchtlinge bis heute nicht.

Bisweilen erreichen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge laut einer Studie des Europäischen Migrationsnetzwerkes "Anfragen von Schutzberechtigten, ob ihnen eine Reise in das Herkunftsland vorab genehmigt werden könne" beziehungsweise ob vorab zugesichert werden könne, dass kein Widerrufsverfahren eingeleitet werde, weil es triftige und glaubhafte Gründe für die Reise gebe. Für eine solche Zusage fehlt es allerdings an einer gesetzlichen Grundlage. Das BAMF kann grundsätzlich erst nach der Wiedereinreise nach Deutschland tätig werden.

Allerdings versucht der Staat, auf anderer Ebene das Problem zu verringern. Laut dem Bundesinnenministerium sieht das Aufenthaltsrecht schon heute "Maßnahmen" vor, um "bei der Grenzkontrolle Reisen aus Deutschland in den Verfolgerstaat zu erkennen und diesen zu begegnen". So erhielten Flüchtlinge einen Reiseausweis, "von dessen Geltungsbereich der Verfolgerstaat ausgenommen ist". Wollen "Flüchtlinge mit ihrem Reiseausweis direkt in den Verfolgerstaat ausreisen, erfüllen sie mit diesem Dokument nicht die erforderliche Passpflicht", so das Innenministerium. Die Bundespolizei könne die Ausreise dann untersagen.

Schwierig wird es den Angaben zufolge allerdings, wenn ein Flüchtling aus Deutschland in einen Nachbarstaat seines Heimatlandes ausreisen will - mit dem Ziel der Weiterreise in sein Herkunftsland. Hier sei "der Bundespolizei eine hinreichend beweissichere Feststellung der Einreise in den Verfolgerstaat regelmäßig nur schwer möglich". Gleiches gelte, wenn der Flüchtling "in einen anderen Schengen-Mitgliedstaat ausreist und über diesen entweder in seinen Verfolgerstaat oder einen Nachbarstaat desselben weiterreisen will".

Einer der wenigen konkreten Anhaltspunkte auf den Umfang des Phänomens "Heimaturlaub" stammt aus einem internen BAMF-Papier von 2018. In dem Schreiben, das WELT vorliegt, heißt es mit Blick auf mögliche Widerrufe, dass das "Herkunftsland Irak" dadurch auffalle, "dass Personen nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft beispielsweise regelmäßig zum Urlaub oder Besuch von Verwandten in den Irak reisen". Ist das Problem bei Irakern also vielleicht drängender als bei Syrern, von denen in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als eine halbe Million Menschen nach Deutschland flüchteten?

Das BAMF möchte auch hier keine konkrete Aussage treffen: Da man eben keine Statistik führe, könne man nicht sagen, ob es sich bei der Aussage nicht doch um eine "subjektive Wahrnehmung" handele.

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

Ein junges Paar in einem Park mit Blick über Syriens Hauptstadt Damaskus. Hier ist vielerorts ein normales Leben wieder möglich

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** WE

Was wir über Reisen in die Heimat wissen - und was nicht; Nur sehr wenigen Flüchtlingen wird der Schutztitel wegen Reisen in ihre Herkunftsländer entzogen. Bis ....

**Subject:** DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ARBEITSLOSE (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (77%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (77%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (75%); GESETZGEBUNGSORGANE (74%); STATISTIKEN (74%); ARBEITSMINISTERIEN (72%); FREMDSPRACHENUNTERRICHT (72%); POLITISCHES ASYL (71%)

**Industry:** ONLINE-WERBUNG (50%)

**Person:** HORST SEEHOFER (92%)

**Geographic:** SYRIEN (93%); AFGHANISTAN (73%); LIBANON (73%); DEUTSCHLAND (58%)

**Load-Date:** August 21, 2019

---

End of Document